CONVENTION DE SERVICES

CONVENTION DE SERVICES (la « **Convention** ») datée du ____(la « **Date d'entrée en vigueur** »),

ENTRE :
[NOM DU CLIENT], société par actions dûment constituée en vertu des lois de [JURIDICTION DU CLIENT], ayant son siège social à [ADRESSE COMPLÈTE DU CLIENT], agissant et représentée par [NOM DU SIGNATAIRE CLIENT], son [TITRE DU SIGNATAIRE CLIENT], dûment autorisé comme il le déclare ;

[OU]

[NOM DU CLIENT], personne physique domiciliée à [ADRESSE COMPLÈTE DU CLIENT],
(le « **Client** »)

ET :
TECHGUYS CONSULTING, société par actions dûment
constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ayant son siège social au 570 Boulevard Roland-Therrien #203, Longueuil, Quebec J4H 3V9, agissant et représentée par Danyk Diotte , représentant dûment
autorisé comme il le déclare ;

(l' « **Agence**»)

(chacun du Client et du Prestataire, une « **Partie** », et collectivement, les « **Parties** »)

ATTENDU QUE

1. Le Prestataire est une société de développement logiciel offrant notamment : développement Web et mobile, logiciels sur mesure, conception et intégration d'API, intégrations systèmes, architecture et infonuagique, pipelines CI/CD, DevOps/SRE, tests et assurance qualité, sécurité applicative, modernisation d'applications, maintenance et support technique, ainsi que conseil technologique (les « Services ») ;

2. Le Client souhaite retenir les Services du Prestataire sur une base continue ou par mandat ;

3. Les Parties désirent conclure et exécuter la Convention selon les modalités et conditions ci-dessous, afin d'encadrer les Services offerts par le Prestataire au Client.

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS

1.1. Tel qu'il est utilisé dans les présentes et dans l'ensemble de la présente Convention :

1.1.1. « **Avis de modification** » désigne un EDT signé et exécuté indiquant explicitement une modification d'un EDT antérieur.

1.1.2. « **Contenu du Client** » désigne l'ensemble des accès, permissions, ressources, documents, données, configurations, clés API, identifiants, environnements, informations techniques, déclarations factuelles, supports multimédias et tout autre contenu fourni par le Client aux fins de la réalisation du Projet.

1.1.3. « **Convention** » désigne l'ensemble du contenu de la Convention, l'Offre et tout EDT qui s'y rapporte.

1.1.4. « **Composants logiciels** » désigne les éléments techniques liés au Projet, incluant le code source, bibliothèques, microservices, scripts, modèles, conteneurs, artefacts de build, gabarits d'infrastructure (IaC), schémas de base de données et intégrations, à l'exclusion des logos et créations d'identité visuelle qui ne sont pas développés par le Prestataire dans le cadre du Projet.

1.1.5. « **EDT** » désigne un document décrivant l'étendue des Travaux à effectuer par le Prestataire pour le Client, incluant une description détaillée des Services, livrables, hypothèses, dépendances techniques, critères d'acceptation, et exigences de sécurité et de qualité. Chaque EDT doit être approuvé et signé par les Parties avant le démarrage du Projet.

1.1.6. « **Fichiers de travail** » désigne tous les produits de travail sous-jacents et fichiers numériques utilisés ou à utiliser par le Prestataire pour créer les Travaux préliminaires, les Travaux et les Livrables finaux, incluant dépôts de code, suites de tests, pipelines CI/CD et configurations.

1.1.7. « **Informations confidentielles** » désigne toute information non publique divulguée par une Partie, notamment la documentation, les informations financières ou techniques, les opérations, les données clients, le savoir-faire, les secrets commerciaux et opportunités d'affaires, sous réserve des exclusions usuelles (domaine public, obtention indépendante, développement indépendant, ou exigence légale).

1.1.8. « **Livrable final** » ou « **Livrables finaux** » désigne tout contenu logiciel ou technique développé par le Prestataire ou commandé par lui pour le Projet, y compris le code livré, binaires, paquets déployables, schémas, scripts d'infrastructure et documentation du Projet.

1.1.9. « **Matériaux de tiers** » désigne les matériaux provenant d'un tiers utilisés dans le cadre du Projet, y compris bibliothèques open-source, SDK, services infonuagiques, données, documents et médias.

1.1.10. « **Outils du Prestataire** » désigne tous les outils, plateformes, cadres, gabarits, systèmes et logiciels de développement, de déploiement, d'intégration continue, d'observabilité et d'automatisation développés et/ou utilisés par le Prestataire ou ses collaborateurs dans l'exécution des Services.

1.1.11. « **Projet** » désigne la portée et l'objet des Travaux, tel que défini dans un EDT, à rendre par le Prestataire pour la réalisation des Services.

1.1.12. « **Offre** » désigne une soumission du Prestataire au Client résumant les modalités et conditions essentielles à la réalisation du Projet et des Services.

1.1.13. « **Processus de travail** » désigne les travaux préliminaires et itérations spécifiés dans un EDT que le Prestataire doit remettre sous la forme et le support convenus, incluant ateliers, prototypes, preuves de concept, sprints, revues de code et tests.

1.1.14. « **Propriété intellectuelle** » désigne la référence collective à tous les titres, droits, priorités et privilèges relatifs à la propriété intellectuelle des Parties, y compris, sans s'y limiter, droits d'auteur, code source, schémas, dessins et modèles industriels, secrets commerciaux, brevets et tout autre droit connexe.

1.1.15. « **Travail** » ou « **Travaux** » désigne l'ensemble des ouvrages et livrables à rendre par le Prestataire au Client, y compris tous les travaux préliminaires et les livrables finaux prévus dans un EDT et/ou dans la présente Convention.

1.1.16. « **Travaux préliminaires** » désigne tout contenu ou artefact préparatoire, y compris, sans s'y limiter, concepts, prototypes, esquisses techniques, maquettes fonctionnelles, POC, présentations et autres documents préliminaires élaborés par le Prestataire pour le Projet.

2. **CHAMP D'APPLICATION**

2.1. À tout moment, le Client pourra retenir les Services du Prestataire, et le Prestataire pourra accepter la demande du Client. Les Services et le Projet à rendre seront décrits dans un ou plusieurs EDT, dont le modèle est joint à la présente à l'annexe « A ». Lorsqu'un EDT sera signé par les Parties, il sera annexé à la présente Convention et en fera partie intégrante. En cas de contradiction entre un EDT et la présente Convention, les modalités et conditions dudit EDT prévaudront pour le Projet qui y est décrit.

3. PROJET ; MODALITÉS

3.3 Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la présente Convention, aucun remboursement n'est dû par le Prestataire pour les Services et le Projet déjà rendus.

3.4. Dépenses. Le Client remboursera au Prestataire toutes les dépenses directes ou indirectes engagées dans l'exécution des Travaux et Services, préalablement approuvées par écrit par le Client, payables à réception de facture. Les dépenses raisonnables incluent, sans s'y limiter, les frais de déplacement et toute dépense nécessaire; une estimation sera soumise au Client pour approbation écrite.

3.5. Factures. Les factures sont payables à réception, sauf indication contraire dans un EDT. Les paiements sont effectués au Prestataire selon les instructions suivantes : [MÉTHODE DE PAIEMENT], [DESTINATAIRE / RAISON SOCIALE], Finances@techguys.consulting, ou tout autre moyen convenu par écrit ou prévu à l'EDT. Le Client dispose d'un délai maximal de trente (30) jours suivant la réception de la facture. Tout solde en souffrance après trente (30) jours portera un intérêt de 2 % par mois (24 % annuellement). Le Client assume aussi les frais de recouvrement et frais légaux au besoin. Le Prestataire peut suspendre la livraison des Processus de travail, le transfert de Propriété intellectuelle et tout Travail si un solde demeure en souffrance; tout octroi de licence ou transfert de droits de PI est subordonné au paiement intégral.

3.6. Délais. Le Prestataire exécutera les Travaux selon les délais convenus à l'EDT et fournira les efforts raisonnables pour respecter l'échéancier. Le Client examinera les Processus de travail dans les délais indiqués à l'EDT et, sans délai, soit (i) approuvera par écrit, soit (ii) fournira par écrit des commentaires et corrections suffisants. Le Client répondra à toute demande écrite du Prestataire dans un délai minimal de dix (10) jours. Les échéanciers dépendent de l'exécution rapide par le Client de ses obligations; tout retard ou toute modification demandée par le Client peut retarder la livraison et ne constitue pas un manquement du Prestataire.

3.7. Acceptation. Dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de chaque livrable, ou selon le délai de l'EDT, le Client avisera par écrit de son acceptation ou décrira tout manquement, objection, correction ou modification demandée, avec pièces justificatives. À défaut d'avis dans le délai applicable, le livrable est réputé accepté, et le Client en assume les responsabilités et conséquences.

4. PROPOSITION

4.1. Les modalités et conditions de l'Offre (proposition technique et commerciale) demeurent valables trente (30) jours suivant sa notification au Client. Si la présente Convention ou un EDT afférent à ladite Offre n'est pas signé dans ce délai, l'Offre devient caduque et peut être amendée, modifiée ou remplacée.

5. DÉPÔT ; AVANCE

5.1. Dépôt. Sous réserve des modalités d'un EDT, le Client paie au Prestataire un Dépôt exigible à la Date d'entrée en vigueur ou selon l'EDT. Tout montant reçu à titre de Dépôt est imputé au compte général du Prestataire tel que précisé à l'EDT.

5.2. Avance. Le cas échéant, pour les Travaux visés par la Convention et/ou un EDT, le Client verse une Avance sur demande du Prestataire, selon l'EDT. Les Parties peuvent ajuster l'Avance par consentement écrit.

6. HONORAIRES ADDITIONNELS

6.1. Services hors portée. Pour tout Service non compris dans la présente Convention ou dans un EDT, le Client paiera au Prestataire des honoraires additionnels au taux horaire standard du Prestataire : 125$/h. Ces honoraires s'ajoutent à tout montant payable en vertu d'un EDT. Le Prestataire avisera préalablement le Client avant toute facturation; les honoraires sont calculés sur toutes les heures travaillées. Les factures de ces Travaux supplémentaires sont émises mensuellement et payables dans les trente (30) jours de leur réception. Le Prestataire peut ajuster tout échéancier de livraison prévu à un EDT sur avis écrit.

Exemples typiques en développement logiciel (non limitatif) : demandes de changements, évolutifs, optimisation de performance, durcissement sécurité, tâches CI/CD/DevOps, intégrations tierces, support d'urgence hors heures ouvrables, corrections hors période de garantie.

6.2. Avis de modification. Le Prestataire avisera à l'avance tout autre frais supplémentaire par l'émission d'un Avis de modification écrit au Client, incluant une estimation, pour approbation écrite. Aucun Travail relatif aux modifications ne débute avant réception d'un Avis de modification dûment signé.

6.3. Modifications substantielles. Si les changements demandés au titre d'un Avis de modification excèdent ou approchent cinquante pour cent (50 %) du temps requis pour le Processus de travail visé, le Prestataire peut soumettre un nouvel EDT distinct pour approbation écrite. Les Travaux subséquents ne débutent qu'après exécution de l'EDT distinct et, le cas échéant, réception des dépôts supplémentaires requis.

7. DURÉE ; RÉSILIATION OU SUSPENSION

7.1. Durée. La présente Convention prend effet à la Date d'entrée en vigueur et demeure en vigueur jusqu'à sa résiliation conformément aux présentes ou aux modalités d'un EDT.

7.2. Résiliation ou suspension. Chaque Partie peut résilier la présente Convention, un EDT ou un Projet particulier sur avis écrit transmis à l'autre Partie au moins trente (30) jours avant la date de prise d'effet de la résiliation. Le Prestataire peut aussi suspendre la production ou l'exécution des Travaux, Travaux supplémentaires, Processus de travail et Services sur avis écrit au Client, dans l'un des cas suivants :
a) menace importante à la fonctionnalité, à la sécurité, à l'intégrité ou à la disponibilité des Services ou du Contenu du Client ;
b) Services demandés ou utilisés à des fins illégales ;
c) manquement du Client à l'une de ses obligations contractuelles ;
d) défaut de paiement de tout montant dû à échéance.
Le Prestataire avisera le Client de toute suspension et déploiera des efforts raisonnables pour rétablir l'exécution le plus rapidement possible. Toute suspension n'affecte pas l'obligation du Client d'acquitter les montants dus en vertu de la Convention et/ou d'un EDT.

7.3. Effets d'une résiliation par le Client. En cas de résiliation unilatérale par le Client, celui-ci paie au Prestataire un montant proportionnel aux Travaux, Services, Processus de travail et modifications rendus selon leur niveau d'achèvement, et acquitte tous frais dus au plus tard à la date de résiliation. Les frais de recouvrement, légaux et judiciaires engagés pour percevoir les sommes dues demeurent à la charge du Client. Cette clause n'écarte aucun recours en dommages du Prestataire pour tout montant dû ou toute perte monétaire résultant d'un défaut du Client.

8. RESPONSABILITÉS DU CLIENT

8.1. Le Client est responsable d'exécuter, de façon raisonnable et diligente, les tâches suivantes :

8.1.1. Coordonner la prise de décision avec sa direction, ses employés et tout tiers pertinent.

8.1.2. Fournir au Prestataire le Contenu du Client et toute documentation sous une forme exploitable pour intégration au Projet.

8.1.3. S'assurer que les informations et déclarations fournies sont véridiques, exactes, conformes aux lois applicables et aux standards de son secteur.

8.1.4. Répondre, dans des délais raisonnables, aux demandes et questions du Prestataire liées au Projet, aux Services, aux Travaux et à tout EDT.

8.2. Coopération et délais. Le Client reconnaît que le respect des échéanciers dépend de la rapidité à fournir le Contenu du Client, approbations, instructions et documents requis par l'EDT. Tout retard ou toute modification demandée par le Client peut reporter la livraison et ne constitue pas un manquement du Prestataire.

8.3. Accès, environnements et sécurité (développement). Après approbation d'un EDT, le Client mettra à disposition, dans les meilleurs délais : accès aux dépôts de code, environnements et comptes cloud nécessaires, clés et identifiants, personnes-ressources et approbations, ainsi que des jeux de données de test non sensibles. Il demeure responsable de l'obtention et du respect des licences applicables aux Matériaux de tiers intégrés à sa demande.

8.4. Conformité du contenu. Le Client garantit qu'il détient les droits sur le Contenu du Client, qu'il respecte les licences de tiers, et qu'aucun contenu fourni n'enfreint des droits de PI, n'est illégal, diffamatoire ou trompeur.

8.5. Paiements et défaut. Le Prestataire peut suspendre la livraison, le transfert de titres/licences et tout Travail en cas de solde impayé. Les modalités de facturation demeurent celles prévues à l'article 3.5 ou à l'EDT.

9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; OCTROI DE DROITS

9.1. Propriété des Livrables finaux (foreground). Sous réserve du paiement intégral de toutes sommes dues, le Prestataire cède au Client, à titre exclusif et mondial, tous droits, titres et intérêts sur les Livrables finaux spécifiquement développés pour le Client dans le cadre du Projet, y compris le code, la documentation technique et les artefacts de déploiement, à l'exclusion des Outils du Prestataire et de sa PI antérieure.

9.2. Outils du Prestataire et PI antérieure (background). Le Prestataire conserve tous droits sur ses outils, frameworks, bibliothèques, modèles, scripts, pipelines, configurations et tout élément préexistant ou générique. Dans la mesure où ces éléments sont incorporés aux Livrables finaux, le Prestataire accorde au Client une licence non exclusive, mondiale et perpétuelle pour les utiliser uniquement avec les Livrables finaux.

9.3. Matériaux de tiers et logiciels libres. L'utilisation de Matériaux de tiers ou de composants open source s'effectue selon les licences qui les régissent. Le Client demeure responsable du respect des obligations et coûts associés aux composants qu'il impose ou fournit.

9.4. Licence limitée sur le Contenu du Client. Le Client accorde au Prestataire une licence limitée, non exclusive et non transférable pour utiliser le Contenu du Client, ses droits d'auteur et marques strictement aux fins d'exécuter les Travaux pendant la durée de la Convention et des EDT.

9.5. Références et mentions. L'usage du nom, du logo, d'images, de vidéos ou d'informations du Client à des fins promotionnelles ou de portfolio requiert l'accord écrit préalable du Client. Cette clause remplace les autorisations promotionnelles plus larges prévues dans des modèles orientés marketing.

9.6. Solde en souffrance. Aucune cession de droits, aucun transfert de titres ou de licences, ni livraison finale ne seront effectués tant que tous montants dus ne sont pas payés en totalité.

10. HÉBERGEMENT

10.1. Site. Si le Prestataire héberge le site web ou une application du Client faisant partie des Livrables finaux (le « Site »), le Site est soumis aux mesures de sécurité informatique standards du Prestataire, lesquelles seront préalablement divulguées au Client. Le Prestataire n'est pas responsable advenant qu'un problème technique donne l'accès ou le contrôle du Site à un tiers non autorisé. Le Client utilise les Services d'hébergement à ses risques et périls.

10.2. Conditions d'hébergement. Les modalités détaillées applicables à l'hébergement sont précisées à l'**Annexe B — Conditions d'hébergement** et font partie intégrante des obligations et responsabilités des Parties.

10.3. Sauvegardes. Le Prestataire prendra des mesures raisonnables pour archiver les données du Site. Le Client demeure responsable de sauvegarder ses propres données et contenus pour éviter toute perte en cas de dysfonctionnement.

10.4. Interruptions de service. En cas d'interruption du service d'hébergement, le Prestataire s'engage à remédier à la situation dans les meilleurs délais. Si l'interruption résulte de circonstances hors du contrôle du Prestataire, aucune responsabilité ne pourra lui être imputée pour les dommages directs ou indirects subis par le Client.

10.5. Responsabilité limitée (hébergement). La responsabilité totale du Prestataire, en cas de perte de données ou d'interruption du service d'hébergement, est limitée au montant des frais d'hébergement payés par le Client pour la période concernée.

10.6. Résiliation et réversibilité. En cas de résiliation, le Prestataire assistera le Client dans le transfert des données vers un autre fournisseur d'hébergement, sous réserve du paiement complet et final de tous les frais et honoraires dus.

10.7. Utilisateurs autorisés. Le Client peut désigner des agents autorisés pour utiliser et exploiter le Site. Sur cette base, le Prestataire attribuera un code d'utilisateur et un mot de passe à chaque Utilisateur autorisé.

10.8. Responsabilité de l'accès. Le Client est responsable (i) de tout accès et toute utilisation du Site par un Utilisateur autorisé, et (ii) de toute autre personne se connectant sous un code d'utilisateur enregistré sous le compte du Client, sauf si ce code a été obtenu en raison d'une violation des obligations du Prestataire.

10.9. Confidentialité des identifiants. Le Client reconnaît que les identifiants de connexion constituent sa « clé » d'accès au Site et qu'il doit en préserver la confidentialité. Il informera immédiatement le Prestataire de toute activité non autorisée.

11. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

11.1. Obligations. Chaque Partie, en tant que « Partie destinataire », envers l'autre, « Partie divulgatrice » :

a) préservera la confidentialité des Informations confidentielles et s'abstiendra de les divulguer;
b) n'utilisera les Informations confidentielles qu'aux fins de la Convention et/ou d'un EDT ;

c) veillera à ce que ses représentants (dont développeurs, sous-traitants et conseillers) respectent ces obligations ;
d) reconnaît que tout manquement peut causer un préjudice grave à la Partie divulgatrice.

11.2. Durée. L'obligation de confidentialité demeure pendant la durée de la Convention puis vingt-quatre (24) mois après sa résiliation ou celle d'un EDT.

11.3. Exclusions. Ne constituent pas des Informations confidentielles : i) informations tombées dans le domaine public sans faute de la Partie destinataire ; ii) informations obtenues légitimement d'un tiers non tenu à confidentialité ; iii) informations développées indépendamment sans recours aux Informations confidentielles ; iv) divulgations requises par la loi, une ordonnance ou un processus judiciaire.

11.4. Restitution. À la demande écrite de la Partie divulgatrice, chaque Partie restituera, dans les trente (30) jours, les Informations confidentielles reçues et confirmera par écrit la complétude de la restitution.

11.5. Accès minimal. Le Prestataire limitera l'accès aux Informations confidentielles au strict besoin d'en connaître pour exécuter les Services.

12. GARANTIES

12.1. Garantie du Prestataire. Le Prestataire garantit exécuter les Services et Travaux conformément aux règles de l'art, aux lois applicables et aux spécifications de l'EDT. Si, dans les [PÉRIODE DE GARANTIE EN JOURS] jours suivant l'acceptation d'un livrable, le Client signale par écrit à [COURRIEL DE SUPPORT] une non-conformité substantielle au regard de l'EDT, le Prestataire déploiera des efforts raisonnables pour corriger la non-conformité ou fournir une solution de contournement. Cette garantie ne couvre pas les demandes de changement, l'utilisation non conforme, les incidents causés par des services ou logiciels de tiers, ou des modifications apportées sans l'accord du Prestataire. Cette clause constitue le recours exclusif du Client pour non-conformité de garantie.

12.2. Clause de non-garantie. À l'exception de la garantie ci-dessus, le Prestataire rejette toute autre garantie, expresse, implicite ou légale, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre, de non-contrefaçon, d'exactitude et de jouissance paisible. Le Client reconnaît ne s'être fondé sur aucune garantie autre que celles énoncées à la présente Convention.

12.3. Garantie du Client. Le Client déclare et garantit qu'il a le pouvoir de conclure la Convention, que son signataire est dûment autorisé, que l'exécution de ses obligations n'entre

pas en conflit avec d'autres engagements, qu'il détient les droits requis sur le Contenu du Client et qu'il respectera les licences applicables aux Matériaux de tiers. Il s'engage à ne pas fournir d'information illégale, contrefaisante, diffamatoire, trompeuse ou contraire aux règlements.

12.4. Logiciels et services de tiers. Les composants, SDK, API, bibliothèques open source et services infonuagiques utilisés dans le cadre du Projet sont fournis selon les licences qui les régissent et « en l'état » par leurs éditeurs; aucune garantie du Prestataire ne s'y applique au-delà de ce que prévoit l'EDT.

13. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

13.1. Le Prestataire n'est pas responsable des dommages, pertes, réclamations ou responsabilités découlant des Services, de la présente Convention ou d'un EDT.

13.2. En aucun cas le Prestataire ne pourra être tenu responsable envers le Client pour tout dommage indirect, spécial, accessoire, consécutif ou punitif, y compris perte de profits, perte de données, perte d'activité ou de clientèle, quelle que soit la cause ou la théorie de responsabilité, même s'il a été informé de la possibilité de tels dommages.

13.3. Les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas aux responsabilités ne pouvant être exclues par la loi, ni à la fraude, la faute intentionnelle ou la négligence grave.

13.4. Les présentes limitations reflètent la répartition des risques convenue entre les Parties et sont prises en compte dans les frais facturés.

13.5. Plafond monétaire. Sous réserve de l'article 13.3, la responsabilité totale cumulée du Prestataire, découlant de ou liée à la Convention, aux Services ou à tout EDT, est limitée au montant total des honoraires effectivement payés par le Client au Prestataire pour les Services au cours des douze (12) mois précédant l'événement à l'origine de la réclamation, ou à [MONTANT PLAFOND $], le montant le plus élevé étant retenu.

13.6. EDT spécifique. Lorsqu'une réclamation se rattache exclusivement à un EDT, le plafond de l'article 13.5 se calcule sur les montants payés au titre de cet EDT durant les douze (12) derniers mois.

13.7. Hébergement. Pour les Services d'hébergement, la limitation spécifique de l'article 10.5 s'applique et prévaut en cas de conflit.

14. INDEMNISATION

14.1. Indemnisation par le Client. Le Client indemnisera, défendra et tiendra quitte le Prestataire et ses administrateurs, dirigeants, employés, agents et représentants contre toute Réclamation d'un tiers et toutes Pertes, résultant d'un manquement du Client à la Convention ou à un EDT, d'une faute, négligence ou omission du Client ou de ses représentants, incluant les honoraires raisonnables de conseillers juridiques et frais de justice.

14.2. Indemnisation par le Prestataire (PI). Sous réserve du paiement intégral dû, le Prestataire indemnisera le Client contre toute Réclamation d'un tiers alléguant que les Livrables finaux fournis par le Prestataire portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle de ce tiers au Canada. Le Prestataire pourra, à son choix et à ses frais: (i) modifier ou remplacer le Livrable pour lever la violation, (ii) obtenir un droit d'utilisation pour le Client, ou (iii) si (i) ou (ii) sont commercialement irréalistes, retirer le Livrable et rembourser toute partie des honoraires correspondants payés pour ce Livrable, au prorata. Sont exclus: (a) combinaison non approuvée avec un autre élément, (b) utilisation non conforme à la Convention ou à l'EDT, (c) Réclamations attribuables à des Matériaux de tiers ou à du Contenu du Client, (d) modifications non autorisées par le Prestataire.

14.3. Procédure. La Partie indemnisée doit notifier promptement par écrit toute Réclamation, accorder le contrôle exclusif de la défense et du règlement à la Partie indemnisante, et coopérer raisonnablement. La Partie indemnisante ne règlera pas une Réclamation impliquant un aveu de responsabilité ou une injonction à l'égard de la Partie indemnisée sans son consentement écrit préalable, qui ne sera pas refusé ni retardé de manière déraisonnable.

14.4. Portée. Les obligations d'indemnisation constituent le recours exclusif des Parties pour les Réclamations de tiers couvertes par les articles 14.1 et 14.2, sous réserve des limites prévues à l'article 13 (y compris 13.3) et de toute limite spécifique applicable à l'hébergement (10.5).

15. RELATION ENTRE LES PARTIES

15.1. Le Prestataire est un contractant indépendant du Client. La Convention ne crée ni association ni partenariat. Le Client ne peut lier le Prestataire ni conclure d'accords ou faire de déclarations en son nom sans accord écrit préalable.

16. SOUS-TRAITANCE PAR LE PRESTATAIRE

16.1. Le choix des sous-traitants relève du Prestataire, à sa discrétion, sans approbation préalable du Client.

16.2. Aucune relation contractuelle n'est formée entre le Client et les sous-traitants, fournisseurs ou collaborateurs du Prestataire pour les Travaux exécutés.

16.3. Le Prestataire demeure responsable des actes et omissions de ses sous-traitants comme des siens, sous réserve qu'il n'est pas responsable des fautes résultant de leur négligence grave ou faute intentionnelle.

16.4. Tout sous-traitant doit respecter des obligations écrites de confidentialité et de sécurité au moins équivalentes à celles de la présente Convention.

17. NON-EXCLUSIVITÉ

17.1. La présente Convention n'est pas exclusive.

17.2. Le Prestataire peut fournir ses Services et exécuter des Travaux pour d'autres clients, sous réserve du respect de ses obligations envers le Client.

17.3. Le Client s'engage à ne pas retenir, pour l'exécution des Services et Travaux convenus à un EDT, une autre agence ou un autre prestataire sans le consentement écrit préalable du Prestataire.

18. ENGAGEMENT À NE PAS SOLLICITER

18.1. Pendant la durée de la Convention et durant vingt-quatre (24) mois suivant sa résiliation, le Client ne doit pas, directement ou indirectement, employer, proposer un emploi, chercher à employer, ni inciter toute personne employée par le Prestataire ou agissant en son nom à quitter son emploi ou son mandat.

18.2. Toute contravention à l'article 18.1 entraîne, pour chaque personne sollicitée, une indemnité au profit du Prestataire équivalente à vingt-cinq pour cent (25 %) de la rémunération totale perçue au cours de la dernière année d'emploi, incluant primes et autres formes de rémunération, ou le solde total des Services fournis, selon le plus élevé.

19. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU PRESTATAIRE

19.1. Sous réserve de l'article 9, le Client s'engage à ne pas porter atteinte aux droits de Propriété intellectuelle du Prestataire et à ne pas utiliser, en tout temps, tout matériel constituant la Propriété intellectuelle du Prestataire autrement qu'aux fins d'exécution de la présente Convention.

20. FORCE MAJEURE

20.1. Constituent des cas de force majeure, imprévisibles et irrésistibles, échappant au contrôle raisonnable des Parties et perturbant ou suspendant de façon significative l'exécution de la Convention ou d'un EDT : (a) catastrophes naturelles ; (b) inondation, tsunami, incendie, tremblement de terre, explosion ; (c) épidémie ou pandémie, y compris la COVID-19 ; (d) guerre, invasion, hostilités, menaces ou actes terroristes, émeutes ou autres troubles civils ; (e) ordre, loi ou action gouvernementale ; (f) embargos ou blocus ; (g) urgence nationale ou régionale ; (h) problèmes de santé publique, grèves, lock-out, arrêts ou ralentissements de travail, conflits du travail ou autres perturbations industrielles ; (i) pénurie d'énergie, de télécommunications ou de transport ; (j) refus d'une autorité d'accorder une licence ou un

consentement nécessaire ; (k) tout événement similaire échappant au contrôle raisonnable des Parties (la « Force majeure »).

20.2. La Partie affectée par un événement de Force majeure en avisera l'autre Partie dans les cinq (5) jours suivant le début de la période pendant laquelle l'événement est censé se poursuivre.

20.3. La Partie affectée déploiera la diligence requise pour mettre fin à la défaillance ou au retard et en minimiser les effets. Les Parties reprendront l'exécution de leurs obligations dès que raisonnablement possible après la disparition de la cause de Force majeure.

20.4. Si le manquement ou le retard causé par la Force majeure n'est pas corrigé dans les trois (3) jours consécutifs suivant un avis écrit, l'autre Partie pourra résilier la Convention au moyen d'un préavis écrit de deux (2) jours.

21. RÈGLEMENT DES LITIGES

21.1. Règlement amiable. Les Parties tenteront de résoudre tout différend à l'amiable. À défaut d'entente dans les trente (30) jours suivant la notification d'un avis écrit, le différend sera soumis à l'arbitrage.

21.2. Arbitrage. Tout différend ou litige lié à la Convention ou à un EDT sera résolu par arbitrage, à l'exclusion des tribunaux. Sauf entente contraire, l'arbitrage se tient devant un (1) arbitre accrédité choisi par les Parties, autorisé à exercer au Québec. La sentence arbitrale est sans appel et lie définitivement les Parties.

21.3. Mesures injonctives. Rien n'empêche une Partie de solliciter une injonction pour prévenir un préjudice immédiat, grave et irréparable.

22. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

22.1. Caractère raisonnable des engagements. Chacune des Parties reconnaît que les engagements pris sont raisonnables, nécessaires pour protéger les intérêts légitimes de l'autre Partie et n'empêchent pas la poursuite normale de ses activités.

22.2. Réduction judiciaire des engagements. Si un tribunal ou un arbitre juge qu'un engagement est trop large, il peut en réduire l'objet, la portée ou la durée au niveau jugé raisonnable; l'engagement est réputé modifié en conséquence après l'expiration des délais d'appel.

22.3. Cession. Aucune Partie ne peut céder la Convention et/ou un EDT, ni les droits ou obligations qui en découlent, sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie; sous réserve de ce qui précède, la Convention lie et profite aux successeurs et ayants droit des Parties.

22.4. Obligations supplémentaires. Chaque Partie signera, en temps opportun, tout acte supplémentaire raisonnablement nécessaire pour réaliser l'intention et l'objet de la Convention ou d'un EDT.

22.5. Loi applicable. La Convention, son interprétation, son exécution et sa validité sont régies par les lois en vigueur dans la province de Québec.

22.6. Juridiction applicable. Toute réclamation, procédure ou arbitrage relatif à la Convention est soumis exclusivement aux tribunaux compétents de la province de Québec, district judiciaire de Montréal.

22.7. Modifications. Toute modification exige un accord mutuel, consigné par écrit et signé par les Parties.

22.8. Absence de renonciation. Le silence, l'inexercice ou le retard dans l'exercice d'un droit ne valent pas renonciation tant que le délai de prescription applicable n'a pas expiré.

22.9. Intégralité de la Convention. La Convention constitue l'entente intégrale entre les Parties et exclut tout document, engagement ou promesse antérieur ou concomitant susceptible de la modifier.

22.10. Conformité. Toute disposition incompatible avec une loi applicable sera interprétée pour la rendre conforme, ou, à défaut, de la manière reflétant le mieux l'intention des Parties sans déroger aux exigences légales.

22.11. Divisibilité. Si une disposition est interdite, les autres demeurent valides et obligatoires.

22.12. Droits cumulatifs. Les droits et recours sont cumulatifs; une renonciation écrite à un droit n'emporte pas renonciation aux autres.

22.13. Neutralité des termes. Le singulier inclut le pluriel et le genre s'interprète selon le contexte.

22.14. Titres. Les titres n'affectent pas l'interprétation de la Convention et servent uniquement au classement.

22.15. Signature électronique. La Convention et tout EDT peuvent être signés électroniquement avec la même force qu'une signature manuscrite; aucune Partie ne contestera la validité d'une signature parce qu'elle est électronique.

22.16. Notifications. Sauf disposition contraire, toute notification doit être écrite et est suffisante si remise en mains propres avec accusé, transmise par courriel avec accusé, ou

envoyée par courrier recommandé prépayé aux adresses suivantes :
Au Prestataire (techguys consulting) : 570 Boulevard Roland-Therrien #203, Longueuil, Quebec J4H 3V9
À l'attention de :
Courriel : Finances@techguys.consulting
Au Client : [ADRESSE COMPLÈTE DU CLIENT]
À l'attention de : [NOM DU CONTACT CLIENT]
Courriel : [COURRIEL DU CONTACT CLIENT].

22.17. Survivabilité. La résiliation n'affecte pas la survie des droits et obligations qui, par leur

22.18. Neutralité de la Convention. Le fait que la Convention ait été préparée par le Prestataire et/ou son conseiller juridique ne doit pas mener à une interprétation défavorable; chaque disposition doit être interprétée de manière équitable pour les deux Parties, chacune ayant eu la possibilité de consulter un avocat indépendant.

EN FOI DE QUOI les Parties ont signé la présente Convention à la Date d'entrée en vigueur indiquée en premier lieu.

_____

TECHGUYS CONSULTING
Par :
Titre :

_____

Par : **[NOM DU SIGNATAIRE CLIENT]**
Titre : **[TITRE DU SIGNATAIRE CLIENT]**

ANNEXE « A »

FORMULAIRE D'ÉNONCÉ DES TRAVAUX (EDT)

DATE : _____

Le présent EDT est établi et conclu entre **TECHGUYS CONSULTING** et est incorporé par référence aux modalités et conditions de la Convention de services signée entre les Parties en date du _____ , et demeure en vigueur pour la durée du Projet décrit ci-dessous.

---

1. Projet

Le Prestataire fournit les Services nécessaires pour mener à bien le Projet suivant :

Date de soumission du Projet	
Description du Projet	
Dossier Client	

Nom du Client	
Nom du Projet	
Numéro de Projet	
Type de service requis	• Développement Web • Développement mobile • Logiciel sur mesure • Intégrations API • CI/CD & DevOps • QA/tests • Architecture / infonuagique • Sécurité applicative • Maintenance & support • Hébergement (si applicable) • Conseil technologique
Date de livraison (estimation)	
Sous-traitance	[OUI/NON]
Taux horaire ou tarif convenu	

2. Description des Processus de travail à effectuer

Dossier Client : Nom du Client : Numéro de Projet : Nom du Projet : Type de Service :

Travaux préliminaires	Description	Heures	Date de livraison	Frais	Date limite pour soumettre une modification

3. Contenu du Client à fournir

En vertu des dispositions de la Convention, le Client s'engage à fournir à l'Agence, le Contenu du Client qui
comprend les éléments suivants :

Dossier Client : Nom du Client : Numéro de Projet : Nom du Projet : Type de Service :		
Élément	**Type**	**Date de livraison**

Dossier Client : Nom du Client : Numéro de Projet : Nom du Projet : Type de Service :		

4. Description des Travaux à effectuer :

Dossier Client : Nom du Client : Numéro de Projet : Nom du Projet : Type de Service :					
Livrable	**Description**	**Date de commencement**	**Date de livraison**	**Heures**	**Prix**

5. Échéancier des Livrables finaux :

Dossier Client : Nom du Client : Numéro de Projet : Nom du Projet : Type de Service :					
Livrable	**Description**	**Date de commencement**	**Date de livraison**	**Heures**	**Prix**

6. DÉPENSES APPLICABLES

En référence à l'article 3.4 de la Convention, le Client s'engage à payer et/ou à rembourser le Prestataire les dépenses suivantes, plus les taxes applicables et les débours, si applicables.

6.1. Général. 135 $/heure pour toute heure de travail supplémentaire, consacrée à l'exécution d'un Projet. La présente disposition s'applique à tous les Services du Prestataire.

6.2. Ingénierie logicielle, intégrations et DevOps. 135 $/heure pour le développement logiciel, l'intégration d'API, la configuration d'environnements et pipelines CI/CD, la revue de code, les tests (QA) et la sécurité applicative.

6.3. Licences, abonnements et infrastructure. [MONTANT $] pour l'achat de licences, SDK, modules ou extensions; [MONTANT $/année] pour tout abonnement annuel (outil, module, service); [MONTANT $] pour l'ajout de ressources ou services infonuagiques (compute, stockage, bande passante).

Les dépenses raisonnables incluent, sans s'y limiter, les frais de déplacement (transport, hébergement, restauration) et toute autre dépense nécessaire à la réalisation du Projet et des Services; une estimation est soumise préalablement à l'approbation écrite du Client.

Sous-total : [INSÉRER LE SOUS-TOTAL]
TPS ____(5 %) : [INSÉRER LE MONTANT]
TVQ _____(9,975 %) : [INSÉRER LE MONTANT]
Dépôt (le cas échéant) : [INSÉRER LE MONTANT]
Avance (le cas échéant) : [INSÉRER LE MONTANT]
Description(s) : [INSÉRER LES DÉTAILS RELATIFS AU DÉPÔT ET/OU À L'AVANCE]
TOTAL : [INSÉRER LE TOTAL]

7. HONORAIRES

Les honoraires susmentionnés constituent l'intégralité de la rémunération du Prestataire pour les Services à fournir dans le cadre de la Convention datée du ___, convenue entre le Prestataire et le Client. Le Prestataire ne sera pas remboursé pour les dépenses encourues dans le cadre de ladite Convention sans le consentement écrit préalable du Client.

Si une modification de l'étendue des Travaux entraîne une augmentation ou une diminution importante du coût ou du délai d'exécution des Services, ainsi que, ultimement, du Projet, les honoraires et l'échéancier peuvent être renégociés avec le consentement mutuel écrit des Parties.

SIGNÉ ce jour de ___.

TECHGUYS CONSULTING
Par : Danyk Diotte
Titre : Fondateur

_____
Par :
Titre :

ANNEXE « B »

CONDITIONS D'HÉBERGEMENT

1) Périmètre

Service d'hébergement du Site ou de l'application du Client, tel que visé à l'article 10 de la Convention. Les modalités détaillées ci-dessous en font partie intégrante.

2) Disponibilité et SLA

- Exclusions : fenêtres de maintenance planifiée, force majeure, incidents réseau ou fournisseurs tiers, changements demandés par le Client.
- Crédits de service :
    - Si l'hébergement est pro bono, seul un crédit d'heures/minutes d'hébergement est accordé, calculé selon l'indisponibilité.
    - Si l'hébergement est payant, un crédit pourra être appliqué à la prochaine facture, évaluée à la discrétion raisonnable du Prestataire.

3) Gestion des interruptions

- Avis d'interruption : le Client transmet un avis écrit décrivant l'incident; le délai de remédiation commence à l'accusé de réception écrit. Le Client coopère pour la résolution.
- Engagement de remédiation : correction dans les meilleurs délais; aucune responsabilité si la cause est hors contrôle raisonnable (cf. art. 10.4).

4) Support

- Heures d'ouverture : Par défaut 8 h 30 à 16 h 30.
- Canaux : [COURRIEL SUPPORT], [TÉLÉPHONE], [PORTAIL].

- Hors-heures : toute demande hors ouverture est facturée au taux applicable [TAUX $/h] ou selon l'EDT.

5) Sauvegardes et reprise

- Sauvegardes gérées par le Prestataire; le Client garde sa propre copie de sauvegarde et demeure responsable de ses données et contenus.

6) Sécurité et accès

- Mesures standards divulguées au Client.
- Utilisateurs autorisés : comptes fournis sur demande du Client; gestion par le Prestataire.
- Responsabilité d'accès : le Client est responsable des usages par ses Utilisateurs autorisés et de tout accès sous ses codes, sauf brèche imputable au Prestataire.
- Confidentialité des identifiants et notification immédiate en cas d'usage non autorisé.

7) Maintenance planifiée

- Fenêtres : [JOURS/HEURES] avec [PRÉAVIS en h/j].
- Types : mises à jour de sécurité, correctifs, changements d'infrastructure.
- Impact : peut entraîner des indisponibilités incluses dans les exclusions SLA.

8) Localisation et fournisseur

- Fournisseur d'infrastructure : [FOURNISSEUR]. Région : [RÉGION]. Environnements : [DEV/QA/PRD].
- Journaux et monitoring : [RÉTENTION LOGS], [OUTILS], [ESCALADE].

9) Réversibilité en fin d'hébergement

- Transfert : assistance au transfert des données vers un autre fournisseur après paiement intégral des frais et honoraires. [FORMAT/PROCÉDURE/DELAYS].

10) Limitations et responsabilités

- Responsabilité hébergement limitée aux frais d’hébergement de la période visée.
- Le Prestataire peut refuser des demandes déraisonnables.